

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๓๓๒๓๖



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อหาหรือการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา

เรียน

อ้างถึง

ตามหนังสือที่อ้างถึง

แจ้งว่า

ได้ว่าจ้าง

ดำเนินงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เป็นเงินจำนวน ๒๐๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดงวดงานจำนวน ๒๔ งวดงาน ตามสัญญาเลขที่ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดค่าปรับวันละ ๒๐๗,๗๐๐ บาท (อัตราร้อยละ ๐.๑๐) และกำหนดค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) วันละ ๑๓,๗๕๐ บาท ต่อมา ได้ขยายระยะเวลาการงดค่าปรับ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ขยายระยะเวลา จำนวน ๑๐๙ วัน และครั้งที่ ๒ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขยายระยะเวลาจำนวน ๗๒ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อีกทั้งได้พิจารณาแก้ไขสัญญาเพิ่มเติมตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ โดยการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ จำนวน ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ซึ่งปัจจุบัน ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาคงเหลืองวดงานที่ ๑๕ ถึงงวดงานที่ ๒๔ รวม ๑๐ งวดงาน ต่อมา ได้ยื่นเสนอขอให้ พิจารณางดหรือลดค่าปรับ โดยมีรายละเอียดข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. ได้มีหนังสือแจ้งขอให้ หยุดการทำงานและหยุดขนส่งวัสดุก่อสร้าง ในเส้นทางสัญจรภายใน ในช่วงระหว่างการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๓ วัน และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๖ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเวลา ๓ วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ จาก ไปแล้ว ได้หยุดงานตามจำนวนวันที่ ได้แจ้ง โดย ไม่ได้แจ้งขอสงวนสิทธิการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา หรือไม่ได้ของดหรือลดค่าปรับแต่อย่างใด

๒. กรณีปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการทำงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างฐานราก คาน พื้นของอาคารในส่วนที่จะตั้งอนุสาวรีย์บริเวณด้านหน้าอาคาร อาจจะไม่ปลอดภัยในการรับน้ำหนัก ผู้ควบคุมงานจึงได้ให้ ไปจัดทำแบบรูปายการก่อสร้าง (Shop Drawing) ที่จะใช้ทำงานจริงขึ้นใหม่ และได้นำมาเสนอต่อผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ซึ่งพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติม และได้พิจารณาอนุมัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติมในสัญญา โดยเปลี่ยนแปลงแบบรูปายการและเปลี่ยนแปลงปริมาณงานรายการงานเพิ่ม - ลด ของงานก่อสร้าง โดยไม่ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาการทำงาน และไม่ได้งดหรือลดค่าปรับแต่อย่างใด ต่อมาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และ ได้ประชุมติดตามงานและตรวจงานก่อสร้างร่วมกัน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้เสนอเรื่องขอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาและการงดหรือลดค่าปรับ จำนวน ๓๓ วัน

๓. กรณีปัญหาและอุปสรรคในสถานที่ก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและอุปกรณ์ประกอบอาคารระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบตามสัญญา โดย ได้แจ้งว่า ยี่ห้อและรุ่นของรายการวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถจัดหาติดตั้งในงานก่อสร้างนี้ได้ เนื่องจากผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตแล้ว และเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมงานแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า เห็นสมควรเสนอรายการวัสดุและอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนรายการเดิมที่กำหนดไว้ และให้บริษัทฯ ไปดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใหม่ทั้งหมด (Shop Drawing) รวมถึงไปสำรวจรายการวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน จากเดิมระบบ Analog CCTV เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ IP CCTV และคำนวณปริมาณเพื่อสรุป รายการงานลด - เพิ่ม และให้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณา เป็นจำนวน ๑๔๗ วัน

จึงขอหารือดังนี้

๑. กรณีการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าว ไม่ได้ยื่นขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา หรือขอลดหรือลดค่าปรับไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งเกินระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวนั้นได้สิ้นสุดลงไปแล้ว ได้แจ้งความประสงค์เพิ่มเติมเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับมาภายหลังสัญญาสิ้นสุด จะนำเหตุดังกล่าวมาลดหรือลดค่าปรับให้แก่บริษัทฯ ได้หรือไม่ อย่างไร

๒. กรณีปัญหาและอุปสรรคเรื่องการแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการละเอียดตามรายงานผู้ควบคุมงาน และวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาคารตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ได้ยกเลิกการผลิตแล้ว จึงต้องเสนอและแก้ไขรายการวัสดุและอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนรายการเดิมที่กำหนดไว้ จากเดิมระบบ Analog CCTV เปลี่ยนแปลงเป็นระบบ IP CCTV และให้ ดำเนินการจัดทำรายการใหม่ทั้งหมดให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีปัจจุบัน เป็นกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค ในระหว่างการทำงานโดยการปรับแก้ไขแบบรูปรายการละเอียด ยังคงทำงานในส่วนอื่น ๆ ได้ และ ไม่ได้สั่งหยุดการทำงานทั้งหมด จะถือว่าเหตุดังกล่าวเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ อย่างไร และจะนำเหตุดังกล่าวมาพิจารณาลดหรือลดค่าปรับให้แก่ ได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ กำหนดว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่นั้น” จากหลักการดังกล่าว การพิจารณาขอลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง จะพิจารณาได้จาก ๔ เหตุ ได้แก่ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หมายความว่าถึง

มีความเห็น ...

มีความเห็นว่า สมควรเสนอรายการวัสดุและอุปกรณ์ใหม่เพื่อทดแทนรายการเดิมที่กำหนดไว้ และให้ ไปดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใหม่ทั้งหมด (Shop Drawing) รวมถึงไปสำรวจรายการวัสดุอุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และคำนวณ ปริมาณเพื่อสรุป รายการงานลด - เพิ่ม และขอพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่ เป็นจำนวน ๑๔๗ วัน เนื่องจากการงดหรือลดค่าปรับของบริษัทฯ ตามข้อหาหรือ ๑ - ๒ ต้องพิจารณาตามที่เห็นสมควร ตามมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ การที่ ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนดในสัญญา โดยคู่สัญญาไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวให้ ทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง ซึ่งการแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าว ตามนัยระเบียบฯ ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการ ตามสัญญา กำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุเป็นหนังสือพร้อมเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของรัฐทราบ เพื่อพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำการตามสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งมาเป็นหนังสือและภายในระยะเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมาอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น กรณีข้อหาหรือ ๑ - ๒ หาก พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบงานได้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ย่อมสามารถใช้ดุลพินิจที่จะพิจารณางดหรือลดค่าปรับ ให้แก่ ตามนัยมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติฯ ประกอบระเบียบฯ ข้อ ๑๘๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางแพตริเชีย มงคลวนิช)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th